

1500834-09.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 0,4g; e tinha em depósito, também para fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 0,7g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500834-09.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500834-09.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO SERAFIM

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCOS PAULO SERAFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 8 de junho de 2022, por volta das 11hs, na Rua Vasco da Gama, 100, Paulicéia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 0,4g; e tinha em depósito, também para fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 0,7g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 106), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 115/116.

A denúncia foi recebida em 19/07/2022 (fls. 119/120), sendo o réu citado (fls. 110).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33, pela fotografia de fls. 34, pelo laudo de constatação provisória de fls. 37/41, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 92/94, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, ouvido na fase inquisitiva, admitiu que na data dos fatos estava traficando drogas quando foi surpreendido por policiais civis do GOE. Teve que vender drogas por não conseguir trabalho e estar passando dificuldades. Vendia cada pedra de crack pelo valor de R\$ 5,00. O dinheiro era entregue para uma pessoa de prenome Danilo, ficando com R\$ 15,00 como pagamento pelas vendas (fls. 04).

Em juízo, o acusado manteve a confissão em todos os seus termos. Precisava de dinheiro para pagar o aluguel e fazia dois dias que vinha traficando no local dos fatos.

E a confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O policial civil Paulo Afonso Cardoso informou que na data dos fatos estava realizando investigação na Rua Vasco da Gama, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Passou a realizar observação velada na rua em veículo descaracterizado. Durante a observação, observou o réu atendendo transeuntes que dele se aproximavam. Nesse momento, a pessoa se aproximava e fazia uma troca com o réu, entregando algo e recebendo algo em troca. Entre esses negócios, o agente se dirigia até a guia da calçada próximo de onde ele ficava, sacava algo de um cano. A dinâmica foi repetida diversas vezes, pelo que transmitiu as informações ao policial civil André, que estava em viatura caracterizada e longe do local, informando as características físicas e de vestimenta do réu. Permaneceu no local observando o agente até a abordagem, confirmando que se tratava da pessoa correta. O acusado foi abordado pelo policial André, que localizou em suas vestes seis pedras de crack e duas cédulas de R\$ 5,00. No cano de PVC onde ele mexia foram localizadas outras dez pedras de crack idênticas àquelas localizadas com o réu. Questionado, o acusado esclareceu que vendia cada pedra pelo valor de cinco reais, que estava traficando drogas por estar passando por necessidades financeiras. No mesmo sentido o depoimento do policial civil André Augusto Pires, que acrescentou que foi acionado pelo policial Paulo Cardoso informando de uma pessoa praticando o tráfico na Rua Vasco da Gama. Diante das características indicadas, o réu foi abordado e com ele apreendidas seis porções de crack e dez reais. No cano indicado pelo policial Paulo, encontraram mais dez pedras de crack. O réu admitiu o tráfico e disse que assim agia por passar necessidades financeiras.

Assim, certo dos autos que o réu estava a traficar no local dos fatos, tanto que confessou os fatos e ainda foi observado nessa ação pelo policial Paulo Afonso. Esse policial ainda viu que o réu, após as vendas, dirigia-se a um cano de água pluvial, de onde retirava algo.

Feita a abordagem, com o réu foram apreendidas seis porções de crack e, no cano onde ele se reabastecia, mais dez porções da mesma droga.

Ou seja, a prática do comércio ilícito veio amplamente demonstrada nos autos.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta maus antecedentes (proc. 0007546-05.2009.8.26.0451, 0025669-80.2011.8.26.0451 - fls. 135/141), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada

casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente (Proc. 0012817-82.2015.8.26.0451, 0015493-03.2015.8.26.0451 e 1500069-77.2018.8.26.0599 - fls. 135/141), pelo que sua pena é de ser acrescida em um quarto atingindo sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa.

Diante da confissão espontânea, sua pena é de ser diminuída em um sexto, atingindo um total de seis anos e três meses de reclusão, mais seiscentos e vinte e cinco dias-multa.

Portador de maus antecedentes e reincidente, fica claro o reiterado envolvimento do réu com atividades criminosas, de forma a inviabilizar a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei de tóxicos.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MARCOS PAULO SERAFIM (RG: 27.634.593, filho de Benedita Aparecida Serafim) a uma pena de seis anos e três meses de reclusão, mais seiscentos e vinte e cinco dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante da reincidência e da pena aplicada, não faz jus o réu aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade, voltou a delinquir, sua custódia cautelar é de ser mantida como forma de garantida a ordem pública. Não poderá, pois, recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA